



Nr. 210 Kabinettsitzung vom 18. März 1921, 17 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1366, Bl. 63–64

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener, Hermes; StS Albert, Müller, Lewald, Göhre, Geib, Kirschstein; MinDir. Heilbron; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über den Staatsvertrag, betreffend den Übergang der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich (Rundschreiben des Herrn Reichsverkehrsministers vom 16. März 1921).
2. Weitere Behandlung der schwebenden Wasserstraßenpläne (Rundschreiben des Reichsverkehrsministers vom 28. Februar 1921 und 9. März 1921).
3. Verwertung reichseigener Heringe durch Ausfuhr. [...]
4. Wahrung der Interessen der besetzten Gebiete.
5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung des Artikels 13 des Eisenbahn-Postgesetzes vom 20. Dezember 1875. [...]
6. Richtlinien für die Regelung des Erholungsurlaubs im Rechnungsjahre 1921. [...]
7. Mitteilungen über vorgenommene Änderungen an den Etatssätzen für 1920 im Reichstag. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes über den Staatsvertrag, betreffend den Übergang der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich (Rundschreiben des Herrn Reichsverkehrsministers vom 16. März 1921)¹.

Nach Vortrag des *Reichsverkehrsministers* stimmte das Kabinett dem Entwurf zu und war auch damit einverstanden, daß entsprechend dem Vorschlag des Reichsverkehrsministers der Entwurf erst dem Reichsrat vorgelegt werden sollte, wenn die Vertreter der Länder ihm zugestimmt hätten².

¹ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 151, P. 5. Am 16.3.1921 hatte der RVM dem RK mitgeteilt, daß eine Entscheidung des StGH in dieser Frage nicht mehr notwendig sei, da sich das Reich und die Länder inzwischen über den Entw. eines Staatsvertrages verständigt hätten. Mit dem gleichen Schreiben übersandte der RVM einen Entw. dieses Staatsvertrages und bat, die Angelegenheit auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen (R 43 I/2149, Bl. 286).

² Der Entw. des Staatsvertrages findet sich in R 43 I/2149, Bl. 288–300. Er stimmt überein mit dem „Entwurf eines Gesetzes über den Staatsvertrag, betreffend den Übergang der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich“ (RT-Drucks. Nr. 2235, Bd. 367).

2. Weitere Behandlung der schwebenden Wasserstraßenpläne (Rundschreiben des Reichsverkehrsministers vom 28. Februar 1921 und 9. März 1921) ³.

Nach Vortrag des *Reichsverkehrsministers* erklärte sich das Kabinett mit dem beabsichtigten Vorgehen hinsichtlich der Wasserstraßenpläne im ganzen einverstanden. Es wurde ferner beschlossen, in das Mantelgesetz zum Allgemeinen Staatsvertrage wegen des Überganges der Wasserstraßen auf das Reich die nachstehenden Bestimmungen aufzunehmen: „Die Reichsregierung wird ermächtigt, wegen Ausführung schwebender Wasserstraßenpläne mit den beteiligten Landesregierungen Verträge vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel durch den Reichshaushalt abzuschließen ⁴.“ Der *Reichswirtschaftsminister* bat, im Interesse der Arbeitsbeschaffung die Angelegenheit auf das schnellste zu fördern und Arbeiten so schnell als irgend möglich bereitzustellen. Das Kabinett unterstützte einstimmig diese Anregung. Eine Vorlage an den Reichswirtschaftsrat wurde nicht für notwendig erachtet.

3. Verwertung reichseigener Heringe durch Ausfuhr. [...]

4. Wahrung der Interessen der besetzten Gebiete.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über die Notwendigkeit, sofort eine Stelle einzurichten, welche sich mit der Vertretung der rheinischen Interessen befassen solle ⁵. Er schlug vor, die Stelle jedenfalls mit einem Staatssekretär und einem Ministerialdirektor zu besetzen. Es entspann sich über die Angelegenheit eine längere Erörterung, bei der zum Ausdruck kam, daß die Schaffung einer Staatssekretärsstelle notwendig sei, daß im übrigen aber die Bearbeitung der rheinischen Angelegenheiten aus den einzelnen Ministerien nicht herausgerissen werden solle, sondern daß die zu schaffende Stelle in Verbindung mit den in Betracht kommenden Ressortministerien die Angelegenheiten bearbeiten solle. Von der Schaffung einer etatsmäßigen Stelle bat der *Reichsminister der Finanzen* auch aus technischen Gründen zur Zeit abzusehen. *Staatssekretär Göhre* bat, in der Formulierung des Beschlusses auch zum Ausdruck zu bringen, daß diese Stelle nicht nur der Anwalt der rheini-

Nach § 30 Abs. 1 des Vertragsentw. handelte es sich hier um einen vorläufigen Vertrag, der durch Änderungen und Ergänzungen erweitert werden konnte.

³ Nach der RV sollten die dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen ab 1.4.1921 von den Ländern auf das Reich übergehen (s. dazu o. P. 1). Im Rahmen der Übergangsverhandlungen war es notwendig, daß sich das Reich mit den Ländern auch über den weiteren Ausbau der Wasserstraßen einigte. Insbesondere handelte es sich hier um den Eintritt des Reiches in bereits bestehende Verträge bzw. um die weitere finanzielle Beteiligung der Länder auch nach dem 1.4.1921.

In einem Schreiben vom 28.2.1921 an den RK hatte der RVM über diese Wasserstraßenpläne berichtet. Es handelte sich dabei um vier größere Bereiche: 1. Kanalisierung des Neckars, 2. Bau einer Main-Donau-Großschiffahrtsstraße, 3. Vervollendung des Mittel- und Unterlandkanals und 4. Bau von Talsperren im Harz und an der Saale. Die Kosten für den Ausbau dieser Wasserstraßen wurden vom RVM auf 14,2 Mrd. M beziffert. Diese Summe konnte nach Ansicht des RVM vom Reich allein nicht aufgebracht werden. Zur Finanzierung hatte der RVM daher folgende allgemeine Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen: 1. Heranziehung von Privatkapital und Bildung gemischtwirtschaftlicher Verbände, 2. Abbürdung eines Teils der Kosten auf die Länder, Provinzen und andere Beteiligte, 3. Streckung der Bauzeiten, 4. Deckung eines Teils der Kosten aus den Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge (Der RVM an den RK am 28.2.1921, R 43 I/2137, Bl. 206–219).

In einem weiteren Schreiben vom 9.3.1921 an den RK hatte der RVM über den weiteren Fortgang der Verhandlungen mit den Ländern berichtet und hatte um die Entscheidung des Kabinetts gebeten (Der RVM an den RK am 9.3.1921, R 43 I/2137, Bl. 222–226).

⁴ Zu diesem Staatsvertrag s. o. P. 1. Die hier beschlossene Bestimmung wurde in die Präambel des Staatsvertrages aufgenommen.

⁵ Die Schaffung einer solchen Zentralstelle für die besetzten Gebiete war bereits in der Kabinettsitzung vom 12.3.1920 beschlossen worden, ohne bisher jedoch verwirklicht worden zu sein. Siehe dazu den Band „Das Kabinett Bauer“ dieser Edition.

Nach der Besetzung von Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort im März 1921 im Zuge der all. Sanktionen war dieser Beschluß von den Vertretern der besetzten Gebiete wiederaufgenommen worden. In der Sitzung des Parlamentarischen Beirats beim RKom. für die besetzten rheinischen Gebiete am 16.3.1921 hatten der Bayer. StKom. für die Pfalz, v. Winterstein, OB Adenauer und der Präs. der Handelskammer Köln, Louis Hagen, den anwesenden RIM Koch aufgefordert, eine solche Zentralstelle einzurichten. Der RIM hatte die Möglichkeit einer Schaffung einer solchen Stelle angedeutet. Siehe dazu Dok. Nr. 206.

schen Interessen bei der Reichsregierung, sondern auch bei Preußen sein solle ⁶. Im übrigen bat er, keine große Organisation aufzuziehen. Das Kabinett faßte einstimmig folgenden Beschluß: „Das Kabinett hat beschlossen, die Stelle eines Staatssekretärs für die rheinischen Angelegenheiten beim Reichsministerium des Innern einzurichten, dem die Vertretung der rheinischen Interessen in allen Fragen, die in der Reichsverwaltung bearbeitet werden, übertragen werden wird. Es werden alsbald die nötigen Schritte eingeleitet werden, um eine Fühlungnahme dieser Stelle mit den Verwaltungen der Länder herbeizuführen.“

Die Frage der Etatisierung wurde offen gelassen ⁷.

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung des Artikels 13 des Eisenbahn-Postgesetzes vom 20. Dezember 1875. [...]

6. Richtlinien für die Regelung des Erholungsurlaubs im Rechnungsjahre 1921. [...]

7. Mitteilungen über vorgenommene Änderungen an den Etatssätzen für 1920 im Reichstag. [...]

⁶ Bereits im April 1920 hatte auch das PrStMin. die Errichtung einer Zentralstelle für die besetzten pr. Gebiete beschlossen (Schreiben des PrIM an den RK am 16.6.1920, R 43 I/177, Bl. 66–69). Dieser Beschluß wurde jetzt zugunsten der Zentralstelle des Reiches ausgesetzt.

⁷ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 213, P. 7 b und Dok. Nr. 230, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 210 Kabinettsitzung vom 18. März 1921, 17 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 589–591 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D210>